

**Unidad Administrativa Especial Agencia del
Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales -ITRC**

FUNDAMENTO PARA PROFERIR FALLO ABSOLUTORIO - Ausencia de ilicitud sustancial.

La disciplinada fue absuelta debido a que una vez analizado bajo los presupuestos de la sana critica todo el material probatorio allegado a lo largo de la instrucción, tanto en su fase previa como en la posterior etapa de formulación de cargos, incluyendo en las manifestaciones de la defensa, no encontró el despacho mérito para proferir en contra del disciplinado decisión sancionatoria por las diferencias encontradas en el análisis de recursos frente a gastos, inversiones y disminución de pasivos para el año 2010, como por las consignaciones que le fueron reprochadas a la investigada en el pliego de cargos.

FUENTE FORMAL –LEY 734 DE 2002, art. 5

FALTA DISCIPLINARIA / ATIPICIDAD / ANTIJURICIDAD – Inexistencia del incremento patrimonial injustificado

“...Como es posible deducir, los fundamentos del cargo formulado al investigado XXXX, han sido desvirtuados, por lo que ha quedado plenamente demostrado el origen lícito de los recursos cuya justificación quedó pendiente luego de la investigación. Por tal motivo y teniendo en cuenta que con el acopio probatorio efectuado a partir de descargos, se encuentra plenamente demostrada la inexistencia de un incremento patrimonial injustificado, la decisión viable es la de ABSOLVER al investigado y en forma consecuente, archivar estas diligencias.”

FUENTE FORMAL –LEY 734 DE 2002, art. 48.3

Dependencia:	Subdirección de Investigaciones Disciplinarias
Número de proceso:	1704-01-2012-078
Número y fecha del fallo:	17413-28, del 30 de septiembre de 2013
Asunto:	Fallo de Primera Instancia - Verbal
Criterio de Selección:	Fallo absolutorio

OBJETO DEL PRONUNCIAMIENTO

Una vez concluida la investigación disciplinaria tramitada en el proceso administrativo disciplinario número 1704-01-2012-78, el Subdirector de Investigaciones Disciplinarias de la

Agencia ITRC, procede a proferir fallo de primera instancia, conforme a las exigencias del artículo 170 de la Ley 734 de 2002 y de acuerdo a lo que sigue.

CARGO FORMULADO

Por medio del Auto No. 17416-02 de 31 de enero de 2013, se citó a audiencia al señor (XXXX), formulándosele los cargos disciplinarios que a continuación se indican:

Cargo

*“(…) Haber obtenido **incremento patrimonial al parecer no justificado**, de manera directa y en favor propio, dentro del período comprendido por los años 2006 a 2008 y 2010, ya que como resultado del Análisis de Gastos e Inversiones Representativas ya expuesto (Véase el análisis de la hoja 16) se encontró que el investigado adquirió el vehículo Renault (XXX), por valor de \$27.669.261, de los cuales no aparece justificación de \$22.669.261. Así mismo, tampoco se encuentra el origen de los recursos para la constitución en agosto 24 de 2010, del CDT No. (XXX) en Davivienda, cuyo saldo al 31 de diciembre de 2010 era de \$7.348.203. Igualmente como resultado del Análisis Bancario y Financiero efectuado previamente (Véanse análisis, hojas 16 y 17) se estableció que en las Cuentas de Ahorros No. (XXX) del Banco de Bogotá y No. (XXX) del BCSC, las cuales aparecen a su nombre, fueron depositadas sumas de dinero superiores a sus ingresos percibidos y acreditado en el proceso, así: para el 2006 en cuantía de seiscientos veinte mil pesos (\$620.000); para el año 2007 por valor de un millón quinientos veinticinco mil pesos (\$1.525.000); para el año 2008 por novecientos mil pesos (\$900.000) y para el año 2010, por valor de cuatrocientos mil pesos (\$400.000), sumas que deberá justificar al tenor de lo dispuesto en el inciso final del numeral tercero del artículo 48 de la Ley 34 de 2002”.*

CONSIDERACIONES DE INSTANCIA

CASO CONCRETO

Examinando con detenimiento los hechos frente a la prueba aportada, resulta factible advertir los siguientes aspectos.

El pliego de cargos, fue formulado con base en el análisis de gastos e inversiones representativas allí efectuado, el cual mostró, en su momento, la existencia de un incremento patrimonial, el cual se consideró como injustificado al no existir elementos probatorios que dentro del análisis en comento permitieran deducir su procedencia. Por consiguiente, el ejercicio probatorio posterior a la formulación de cargos, pretendió determinar el origen y licitud de los recursos, por cuanto el reproche no deriva del incremento per sé, sino de que este hubiese provenido de un cauce irregular, por lo que resultaba necesario establecer su fuente.

El primer aspecto cuestionado, lo constituyó la operación de adquisición de un vehículo automotor, específicamente el automóvil marca Renault Logan Modelo 2011, identificado con las

Continuación de acta de audiencia del fallo en primera instancia dentro del expediente 1704-01-2012-078

placas (XXX), habida cuenta que se desconocía la procedencia de parte de los recursos utilizados para su adquisición en cuantía de \$22.669.291.

Sobre esta operación, se brindó una explicación pormenorizada de las fuentes de los recursos, tal y como se evidenció mediante la documentación aportada en los descargos y con la prueba testimonial, particularmente las exposiciones rendidas por (XXX), medios que permitieron establecer el origen de los dineros con los cuales se adquirió el bien.

Por tanto resultó claro que parte de los recursos provinieron del contrato de consignación, nombre dado al acto jurídico suscrito entre el investigado y la empresa (XXX), por el cual el primero entregó el automotor marca Chevrolet Corsa identificado con las placas (XXX) a título de consignación y por un valor de \$14.200.000 como abono para la compra del Renault Logan.

A la anterior suma se le agregó el valor de \$5.000.000, que fueron obtenidos mediante el crédito obtenido con la empresa FINANZAUTO FACTORING S.A., lo cual permite evidenciar que se encuentran justificada con estas dos operaciones, la suma de \$19.200.000, quedando por justificar el remanente por \$2.469.291.

Estas operaciones, quedó claro, fueron sustentadas mediante documentos legalmente aportados, como las copias del contrato de consignación y copia del estado del crédito (XXX) expedido por FINANZAUTO.

El remanente, fue cubierto mediante la incorporación de efectivo provino de diversas fuentes, como el efectivo que a título de donación suministrara (XXX), padre del investigado, para cubrir el exceso que supuso la adquisición de un modelo con otros aditamentos como aire acondicionado y espejos eléctricos, siendo evidente que éste último demostró capacidad económica necesaria para asumir tal suministro, gracias a sus ingresos provenientes de sus dos pensiones o de su gestión como Gerente de la Cooperativa del Magisterio, como quedó debidamente demostrado. Igualmente el remanente pudo ser cubierto además con la entrega del efectivo debitado bien de la cuenta de nómina del investigado, bien del aporte realizado por su cónyuge XXXX.

Por tanto, concluye el despacho que los recursos para la obtención del automotor, tuvieron su origen en fuentes lícitas, por lo que sobre este aspecto no puede predicarse un incremento patrimonial injustificado.

Un segundo aspecto que debía ser objeto de justificación, fue el del origen de los recursos para la constitución en febrero de 2010, de un CDT en la Cooperativa del Magisterio COODEMA, cuyo valor era de \$7.348.203.

Sobre este punto, pudo establecerse que el origen de los recursos para este ahorro, provino de un cheque girado al investigado y proveniente de la cancelación de un CDT por valor de \$6.148.203 a nombre de XXXX. Para el efecto, al expediente fue incorporada la copia del certificado expedido por la Cooperativa del Magisterio COODEMA, además del testimonio de la señora XXXX, quien verificó que el dinero con el cual se constituyó el CDT era de XXXX, cónyuge del investigado, el cual fue girado mediante un cheque cuya copia obra a folio 1186 y que fuera

Continuación de acta de audiencia del fallo en primera instancia dentro del expediente 1704-01-2012-078

retirado de la cuenta que la señora XXXX posee en DAVIVIENDA; retiro que se sustenta en el documento que obra a folio 1185.

El remanente que completó el valor del CDT, en una suma que ascendió a \$1.200.000, correspondió a valores en efectivo debitados de la cuenta del investigado en varias operaciones efectuadas en agosto de 2010, tal y como se evidencia en el movimiento de la cuenta que obra en el documento cuya copia obra a partir del folio 1142.

Con el anterior sustento probatorio, es posible conocer el origen de los recursos en lo que a la constitución del CDT respecta, por lo que tampoco en este caso es factible demostrar una procedencia ilícita, que haga de este un incremento irregular.

Finalmente, a partir del análisis de los movimientos bancarios verificados para los años 2006, 2007, 2008 y 2009, en las cuentas de ahorros números (XXX) del Banco de Bogotá y (XXX) del BCSC, se evidenció operaciones de depósito que no correspondían con los ingresos del investigado.

Sobre el particular pudo verificarse que los retiros fueron efectuados de la cuenta de nómina del investigado, donde fueron abonados los pagos que por tal concepto efectuó la DIAN para luego ser acreditados a una cuenta en Colmena, donde fue constituida una fiducia para educación, denominada FONDO COMUN ESPECIAL EDUCATIVO "UNIVERSITAS", donde es beneficiario el menor XXXX, hijo del investigado. Estas operaciones, como se demostró mediante las pruebas documentales aportadas en su momento por el investigado y su defensa, explica las operaciones de traslado de dineros de los años 2006, 2007 y 2008, ya que se advierte que en la fecha en que se efectuaron los retiros, se efectuaron los respectivos depósitos en la cuenta de Colmena, para el propósito arriba reseñado.

De esta manera pudo constatar la dinámica de las operaciones en efectivo por \$620.000 en el año 2006, por \$1.525.000 en el año 2007 y por \$900.000 en el año 2008, donde incluyó algunos retiros efectuados de una cuenta del Banco BBVA, cuyo titular es la cónyuge del investigado.

Por último, quedaba pendiente por establecer un incremento en la cuenta de nómina del investigado por \$400.000 en el año 2009, correspondientes a dos operaciones de consignación por \$300.000 y \$100.000. La primera, se justificó mediante la aseveración efectuada por la señora XXXX, suegra del investigado, quien manifestó en su testimonio que efectivamente realizó tal consignación, con el fin de solventar momentáneamente un apuro económico de su yerno, quien había sido trasladado a Villavicencio y no contaba con la liquidez necesaria para asumir sus gastos. Para el efecto fue incorporada copia de la consignación realizada el 24 de septiembre de 2009 (folio 1134) y copias de los comprobantes que demuestran que la testigo percibe dos pensiones como docente.

En cuanto a los \$100.000 restantes, pudo establecerse que esta suma fue consignada por XXXX, compañera de labores del investigado, a la cuenta de nómina de éste, como abono por un premio otorgado por la DIAN y de la cual le correspondía a los beneficiarios tal monto.

Continuación de acta de audiencia del fallo en primera instancia dentro del expediente 1704-01-2012-078

Como es posible deducir, los fundamentos del cargo formulado al investigado XXXX, han sido desvirtuados, por lo que ha quedado plenamente demostrado el origen lícito de los recursos cuya justificación quedó pendiente luego de la investigación. Por tal motivo y teniendo en cuenta que con el acopio probatorio efectuado a partir de descargos, se encuentra plenamente demostrada la inexistencia de un incremento patrimonial injustificado, la decisión viable es la de ABSOLVER al investigado y en forma consecuente, archivar estas diligencias.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

PRIMERO: ABSOLVER a XXXX, del cargo a él formulado mediante auto número 17416-002 del 31 de enero de 2013, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO: NOTIFICAR PERSONALMENTE la presente decisión a los sujetos procesales.

TERCERO: En firme la presente decisión, **comunicarla** en la División de Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE y CÚMPLASE,

JORGE ADRIANO MORENO PONCE

Subdirector Investigaciones Disciplinarias -ITRC
Director del Proceso

Proyectó: SPCS-NOYR

Revisó: AFVU)